PLANO NACIONAL 2027 A 2030

Mineração em Terras Indígenas

Plano Nacional de Mineração em Terras Indígenas: decisão das comunidades, proteção dos territórios, participação nos resultados e fim do garimpo ilegal

Apresentado à Presidência da República pelo Fórum dos Caciques de Mato Grosso do Sul, em consonância com o programa de governo do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva para 2027 a 2030, com a Política Nacional de Minerais Críticos e Estratégicos e com as decisões do Supremo Tribunal Federal.

37 anos
sem a lei exigida pela Constituição de 1988

24 meses
prazo dado pelo STF ao Congresso para editar a lei

5.564 ha
degradados pelo garimpo ilegal na Terra Yanomami

24 metas
em 10 eixos de execução

Campo Grande, Mato Grosso do Sul, 26 de outubro de 2026

FICHA TÉCNICA

Título	Plano Nacional de Mineração em Terras Indígenas 2027 a 2030
Natureza	Proposta técnica de política pública, com medidas executáveis por decreto e atos infralegais e com minuta de projeto de lei que regulamenta os arts. 176, § 1º, e 231, § 3º, da Constituição
Destinatário	Presidência da República, Casa Civil, Ministério de Minas e Energia e Ministério dos Povos Indígenas
Horizonte	1º de janeiro de 2027 a 31 de dezembro de 2030
Proponente	Fórum dos Caciques de Mato Grosso do Sul (FOCAMS), presidido por Aguinaldo de Arruda Areco
Responsáveis pelos projetos	Maria Auxiliadora Bezerra, Presidente do Instituto Cacique Enir Terena (consultoria institucional técnica) Germano Coelho Ramos Rocha-Silva, Mestre em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para a Inovação
Origem	Projeto próprio recomendado pelo Plano Nacional de Empreendedorismo Indígena, que reservou a este documento o marco legal da mineração em terras indígenas

Desde 1988 a Constituição admite a mineração em terras indígenas, com autorização do Congresso Nacional, oitiva das comunidades e participação nos resultados, na forma da lei. A lei nunca foi editada. Nesse intervalo, o garimpo ilegal ocupou territórios, contaminou rios com mercúrio e não deixou renda para os povos indígenas. Este Plano propõe uma regra clara, em que a comunidade decide, o Estado fiscaliza, a atividade legal substitui a ilegal e os resultados ficam com quem vive na terra.

Sumário

	Siglas	4
	Sumário executivo	5
1	Justificativa da coordenação presidencial	6
2	Diagnóstico	7
3	Análise jurídica e a janela aberta pelo STF	8
4	Pontos fortes e pontos fracos	10
5	Como superar os obstáculos jurídicos e de mercado	11
6	Objeções frequentes e respostas técnicas	12
7	Modelos de mineração e participação nos resultados	14
8	Experiências de referência	15
9	Alinhamento com o programa de governo e com os demais planos	16
10	Os dez eixos de execução	17
11	Painel de metas e indicadores	21
12	Governança	23
13	Cronograma e entregas dos 100 dias	24
14	Riscos e salvaguardas	24
15	Conclusão	25
	Referências	26
	Anexo A. Minuta de decreto presidencial	27
	Anexo B. Minuta de projeto de lei	28
	Anexo C. Roteiro de autorização de um projeto	30

Siglas

ANM	Agência Nacional de Mineração
CFEM	Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais
EIA	Estudo de impacto ambiental
FOCAMS	Fórum dos Caciques de Mato Grosso do Sul
IRMA	Initiative for Responsible Mining Assurance, padrão internacional de certificação de minas
MI	Mandado de injunção
MME	Ministério de Minas e Energia
MPI	Ministério dos Povos Indígenas
OCDE	Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico
OIT	Organização Internacional do Trabalho
PF	Polícia Federal
SESAI	Secretaria de Saúde Indígena
SGB	Serviço Geológico do Brasil (CPRM)
STF	Supremo Tribunal Federal
TI	Terra indígena

Sumário executivo

A Constituição de 1988 admite a pesquisa e a lavra de recursos minerais em terras indígenas, desde que haja autorização do Congresso Nacional, oitiva das comunidades afetadas e participação delas nos resultados da lavra, na forma da lei (art. 231, § 3º). O art. 176, § 1º, reservou à lei a definição das condições específicas para essa atividade. Passados 37 anos, a lei não existe. Projetos foram apresentados, inclusive pelo Poder Executivo em 2020 (PL nº 191/2020), mas nenhum foi votado.

A ausência de regra não impediu a mineração; apenas a deixou na ilegalidade. O garimpo ilegal degradou 5.564 hectares na Terra Indígena Yanomami, provocou uma emergência sanitária em 2023 e espalhou mercúrio pelos rios. Na Terra Indígena Roosevelt, dos Cinta Larga, a inteligência federal estimou que diamantes no valor de US$ 20 milhões por mês saíam ilegalmente do país. Em nenhum desses casos os povos indígenas receberam participação nos resultados, e o Estado não arrecadou tributos nem exigiu recuperação ambiental.

O Supremo Tribunal Federal reconheceu a omissão. Em junho de 2025, no MI 7490, confirmou prazo de 24 meses para que o Congresso regulamente a participação indígena nos resultados da exploração de recursos minerais e hídricos. Em agosto de 2026, no MI 7516, proposto pelos Cinta Larga, referendou prazo de 24 meses para a lei da mineração em terras indígenas e fixou condições provisórias: consulta prévia, limite de 1% da área, preferência de cooperativa indígena, estudo de impacto ambiental e retirada do garimpo ilegal. O mandato que se inicia em 2027 tem a obrigação de responder a essas decisões.

O **Plano Nacional de Mineração em Terras Indígenas** propõe que o Poder Executivo envie ao Congresso, em março de 2027, um projeto de lei próprio, construído com os povos indígenas e alinhado às condições já fixadas pelo STF, e que execute desde o primeiro dia as medidas que não dependem de lei: retirada do garimpo ilegal, rastreabilidade do ouro e dos diamantes, saneamento dos requerimentos minerários sobrepostos a terras indígenas, conhecimento geológico, saúde e formação técnica. O princípio é simples: a comunidade tem o direito de dizer sim e o direito de dizer não, e as duas decisões são respeitadas.

Principais metas até 2030

1. Enviar ao Congresso, até março de 2027, o projeto de lei da mineração em terras indígenas, e vê-lo aprovado no prazo fixado pelo STF.
2. Garantir que 100% das consultas sigam protocolos próprios das comunidades, com assessoria técnica e jurídica independente.
3. Retirar o garimpo ilegal de todas as terras indígenas com determinação judicial, limitar a abertura de novas áreas a no máximo 15 hectares por ano na Terra Yanomami e reduzi-la em 80% nas demais terras prioritárias.
4. Exigir nota fiscal eletrônica e comprovação de origem para 100% do ouro comercializado.
5. Arquivar todos os requerimentos minerários sobrepostos a terras indígenas apresentados sem a lei.
6. Autorizar, a pedido da comunidade, até um projeto-piloto até 2030, a começar pelo regime provisório definido pelo STF para os Cinta Larga.
7. Instituir fundo patrimonial comunitário em 100% dos projetos autorizados, com parte da renda reservada às gerações futuras.
8. Proibir o mercúrio nos projetos autorizados e monitorar a exposição ao mercúrio em todas as comunidades afetadas pelo garimpo.
9. Recuperar 3 mil hectares degradados pelo garimpo e formar mil indígenas em mineração, geologia e monitoramento ambiental.
10. Publicar todos os contratos, pagamentos e auditorias em painel público.

1 Justificativa da coordenação presidencial

A mineração em terras indígenas envolve pelo menos doze instituições: o Congresso Nacional, que autoriza cada projeto; o Ministério de Minas e Energia e a ANM, que concedem e fiscalizam os títulos minerários; o Serviço Geológico do Brasil, que produz o conhecimento geológico; o Ministério dos Povos Indígenas e a Funai, que conduzem a consulta e protegem os direitos indígenas; o Ibama, que licencia; a Polícia Federal e as Forças Armadas, que combatem o garimpo ilegal; a Receita Federal e o Banco Central, que controlam o comércio do ouro; a SESAI, que cuida da saúde das comunidades expostas ao mercúrio; e o Ministério Público Federal, que acompanha a legalidade de todo o processo.

A coordenação pela Casa Civil é necessária porque:

- há dois prazos fixados pelo STF ao Congresso, que vencem em 2027 e 2028, e o Executivo precisa apresentar proposta própria para não deixar o tema apenas a decisões judiciais caso a caso;
- o combate ao garimpo ilegal só produz efeito duradouro se vier acompanhado de alternativa econômica legal e de controle do mercado do ouro;
- a Política Nacional de Minerais Críticos e Estratégicos exige regras claras, que protejam os direitos indígenas e impeçam que a demanda por esses minerais aumente a pressão sobre os territórios.

2 Diagnóstico

2.1 Um vazio legal de 37 anos

A Constituição remeteu à lei três decisões: as condições específicas da mineração em terras indígenas (art. 176, § 1º), a forma da oitiva das comunidades e a forma da participação nos resultados da lavra (art. 231, § 3º). Sem essa lei, a ANM não pode outorgar títulos em terras indígenas, as comunidades não podem explorar legalmente os recursos e nenhuma regra disciplina a repartição dos resultados. O Projeto de Lei nº 191/2020, enviado pelo Poder Executivo, foi a proposta mais ampla já apresentada, mas não chegou a ser votado e foi retirado pelo Poder Executivo em 2023. Em outubro de 2025, o Senado instalou grupo de trabalho para elaborar projeto sobre o tema.

R$ 298,8 bi
faturamento do setor mineral brasileiro em 2025

229 mil
empregos diretos na mineração em 2025

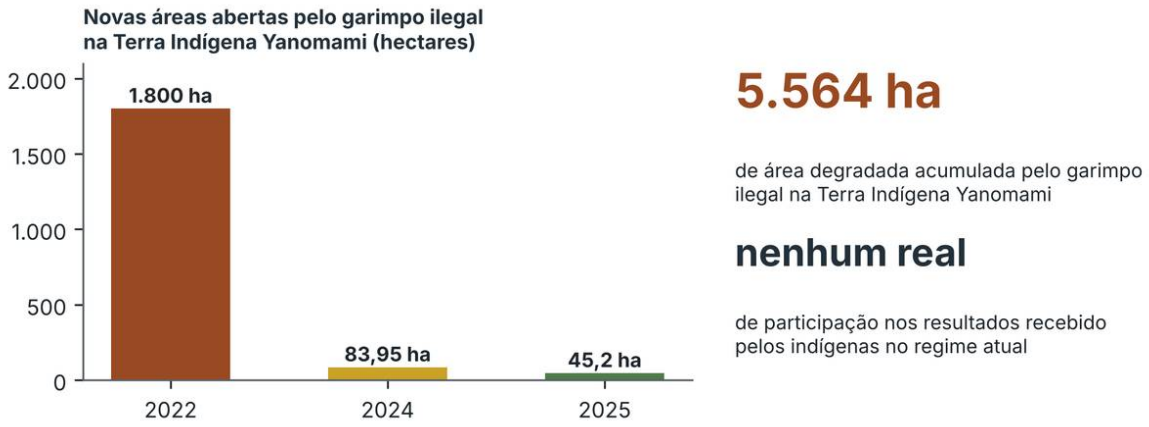
R$ 0
de participação indígena nos resultados da lavra no regime atual

Fontes: faturamento e empregos, Instituto Brasileiro de Mineração (IBRAM), Setor Mineral 2025, fevereiro de 2026; participação indígena, ausência da lei exigida pelo art. 231, § 3º, da Constituição.

2.2 O garimpo ilegal ocupou o vazio

Na Terra Indígena Yanomami, o garimpo ilegal abriu 1.800 hectares só em 2022. Em janeiro de 2023, o Ministério da Saúde declarou emergência em saúde pública no território. As operações de retirada reduziram a abertura de novas áreas para 83,95 hectares em 2024 e 45,2 hectares em 2025, mas a atividade se deslocou para a fronteira e passou a usar balsas, dragas e aeronaves. A área degradada acumulada chega a 5.564 hectares.

Figura 1. Garimpo ilegal na Terra Indígena Yanomami



Fonte: Instituto Socioambiental, monitoramento do garimpo na Terra Indígena Yanomami, dados até dezembro de 2025. O ano de 2023 não consta do levantamento consultado.

Na Terra Indígena Roosevelt, em Rondônia, os Cinta Larga convivem há mais de duas décadas com a extração ilegal de diamantes. Parecer antropológico de 2016, citando a Agência Brasileira de Inteligência, estimou em US$ 20 milhões por mês o valor dos diamantes que saíam ilegalmente da região. Estudo do Serviço Geológico do Brasil descreveu ali um kimberlito capaz de

sustentar uma mina industrial de diamantes de gema. Foi a organização dos Cinta Larga que levou ao STF o pedido de regulamentação, com o argumento de que, sem lei, o garimpo ilegal avança e a comunidade não recebe nada.

2.3 Requerimentos minerários sobre terras indígenas

Milhares de requerimentos de pesquisa e lavra foram protocolados na ANM sobre áreas de terras indígenas. Levantamento publicado em 2020 identificou mais de 3 mil apenas na Amazônia Legal. A ANM afirma que o protocolo não equivale à aprovação, mas esses pedidos criam expectativa de prioridade, estimulam a pressão sobre os territórios e afastam investidores sérios, que não sabem quais direitos prevalecerão quando a lei for editada.

2.4 Comunidades com posições diferentes

Os povos indígenas não têm posição única sobre a mineração. Há lideranças que pedem a regulamentação para obter renda e combater o garimpo ilegal, como a organização dos Cinta Larga, e há povos e organizações que rejeitam qualquer atividade mineral em seus territórios. Mesmo dentro de um povo há divergências. Uma política pública equilibrada precisa garantir as duas escolhas e oferecer regras de decisão que protejam a unidade das comunidades.

Tabela 1. Problemas e respostas do Plano

Problema	Situação atual	Resposta do Plano
Ausência de lei	Arts. 176, § 1º, e 231, § 3º, sem regulamentação desde 1988	Projeto de lei do Executivo em março de 2027 (eixo 1)
Garimpo ilegal	Degradação, mercúrio, violência e evasão de riqueza	Retirada, controle do mercado do ouro e alternativa legal (eixo 4)
Decisão comunitária	Sem procedimento de consulta e de decisão definido	Protocolos próprios e assessoria independente (eixo 2)
Requerimentos sobrepostos	Milhares de pedidos protocolados sem base legal	Arquivamento e novo regime de preferência indígena (eixo 3)
Participação nos resultados	Inexistente	Piso legal, acordo de benefícios e fundo patrimonial (eixo 5)
Saúde	Exposição ao mercúrio sem monitoramento contínuo	Vigilância do mercúrio e proibição de uso (eixo 7)
Confiança do mercado	Risco jurídico e reputacional elevado	Rastreabilidade, certificação e transparência (eixo 9)

3 Análise jurídica e a janela aberta pelo STF

3.1 O que diz a Constituição

Os recursos minerais, inclusive os do subsolo, são bens da União (art. 20, IX). As terras indígenas também pertencem à União, e os povos indígenas têm a posse permanente e o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes (art. 231, § 2º). O subsolo não está incluído nesse usufruto, mas a Constituição assegura às comunidades a participação nos resultados da lavra (art. 231, § 3º). A pesquisa e a lavra dependem de autorização do Congresso Nacional e de

oitiva das comunidades afetadas, e a lei deve estabelecer as condições específicas (art. 176, § 1º). O § 7º do art. 231 afasta das terras indígenas a preferência das cooperativas de garimpeiros prevista no art. 174.

No plano infraconstitucional, o Estatuto do Índio (Lei nº 6.001/1973, art. 44) reserva aos indígenas o exercício da garimpagem, da faiscação e da cata em suas terras, e o Decreto nº 88.985/1983 repete essa regra. A Lei Complementar nº 140/2011 atribui à União o licenciamento ambiental de empreendimentos em terras indígenas. A Convenção nº 169 da OIT, promulgada pelo Decreto nº 10.088/2019, exige consulta prévia, livre e informada, e prevê que os povos participem, sempre que possível, dos benefícios das atividades de exploração dos recursos do subsolo e recebam indenização por danos (art. 15).

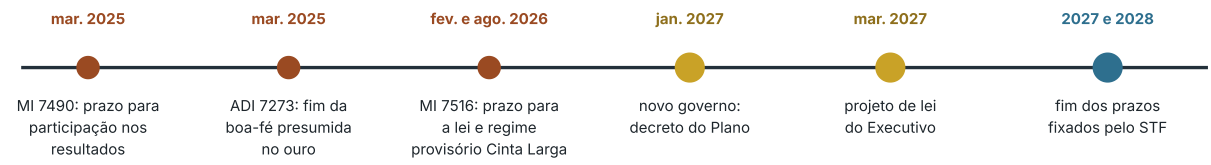
3.2 As decisões do Supremo Tribunal Federal

Tabela 2. Decisões recentes do STF que definem o cenário

Processo	Decisão	Efeito para o Plano
MI 7490 (Médio Xingu, Belo Monte)	Liminar de março de 2025, referendada em junho de 2025: prazo de 24 meses para o Congresso regulamentar a participação indígena nos resultados da exploração de recursos minerais e hídricos	O projeto de lei deve tratar da participação nos resultados de forma completa até 2027
MI 7516 (Cinta Larga)	Liminar de fevereiro de 2026, referendada por maioria em 13 de agosto de 2026: prazo de 24 meses para a lei; condições provisórias de consulta, limite de 1% da área, preferência de cooperativa indígena com outorga do Executivo e aprovação do Congresso, 50% da compensação financeira se a preferência não for exercida, estudo de impacto ambiental e retirada do garimpo ilegal	Primeiro caso concreto de mineração legal em terra indígena; as condições servem de referência mínima para a lei
ADIs 7273 e 7345	Em março de 2025, declarada inconstitucional a presunção de boa-fé na compra de ouro (Lei nº 12.844/2013, art. 39, § 4º), com determinação de medidas para impedir a compra de ouro de garimpo ilegal	Base para a rastreabilidade obrigatória do ouro
ADIs 7582, 7583 e 7586 e ADC 87	Em dezembro de 2025, interpretação conforme da Lei nº 14.701/2023, que admite atividades econômicas conduzidas pelas comunidades	A mineração continua a depender do regime próprio do art. 231, § 3º

Fontes: Supremo Tribunal Federal, notícias institucionais; Conjur; Mattos Filho; ((o))eco; Brasil Mineral. As condições do MI 7.516 são as fixadas no referendo do Plenário de 13 de agosto de 2026.

Figura 2. A janela de decisão entre 2025 e 2028



Elaboração própria. Os prazos foram contados a partir das decisões do STF de 2025 e 2026.

Conclusão da análise

A mineração em terras indígenas exige lei específica e autorização do Congresso para cada projeto. Não há caminho infralegal para outorgar títulos minerários nesses territórios, salvo o regime provisório definido pelo STF para o caso Cinta Larga. Por isso, o Plano tem duas frentes: a legislativa, com projeto de lei do Executivo enviado no início do governo, e a executiva, com medidas que não dependem de lei e preparam o país para aplicar a nova regra com segurança.

3.3 Matriz de mudanças normativas

Tabela 3. O que pode ser feito agora e o que depende de lei

Tema	Situação atual	Via imediata	Conteúdo da lei
Autorização de projetos	Exigida pela Constituição, sem rito definido	Regime provisório do STF no caso Cinta Larga	Rito com etapas, prazos e decreto legislativo por projeto
Consulta e decisão	Convenção nº 169, sem procedimento para mineração	Guia nacional e apoio aos protocolos próprios	Aprovação da comunidade como condição para o envio ao Congresso
Requerimentos sobrepostos	Milhares de pedidos sem base legal	Arquivamento pela ANM	Vedação de prioridade para pedidos anteriores à lei
Preferência indígena	Estatuto do Índio, art. 44 (garimpagem)	Nenhuma: a preferência depende da lei	Preferência das organizações indígenas, vedados dragas, balsas e mercúrio
Participação nos resultados	Inexistente	Regime provisório do STF (50% da compensação)	Piso legal, acordo de benefícios e fundo patrimonial
Licenciamento	Competência do Ibama (LC nº 140/2011)	Termo de referência específico	Estudo de impacto obrigatório e plano de fechamento com garantia
Rastreabilidade do ouro	Boa-fé presumida invalidada pelo STF	Nota fiscal eletrônica e controle de origem	Aprovação de lei de rastreabilidade (PL nº 3.025/2023)
Mercúrio	Convenção de Minamata (Decreto nº 9.470/2018)	Fiscalização do comércio de mercúrio	Proibição do mercúrio em terras indígenas
Áreas excluídas	Sem regra	Proteção pela Funai	Exclusão de terras com povos isolados, lugares sagrados e nascentes

Fontes: Constituição, arts. 20, 174, 176 e 231; textos legais citados; decisões do STF da Tabela 2.

4 Pontos fortes e pontos fracos

Uma proposta de mineração em terras indígenas só será aprovada e executada se reconhecer, com franqueza, os seus limites. A análise abaixo considera a situação brasileira em 2026 e orienta as salvaguardas e as ações de cada eixo.

Tabela 4. Forças, fraquezas, oportunidades e ameaças

Pontos fortes	Pontos fracos
Previsão constitucional expressa desde 1988, com condições definidas (art. 231, § 3º) Decisões do STF que reconhecem a omissão e fixam parâmetros mínimos Demanda concreta de povos indígenas, como os Cinta Larga Setor mineral brasileiro maduro, com capacidade técnica e regulatória Instrumentos já existentes de rastreabilidade, licenciamento e fundos patrimoniais	Histórico de danos do garimpo ilegal e desconfiança das comunidades Conhecimento geológico insuficiente em muitas terras indígenas Capacidade limitada da ANM, da Funai e do Ibama na Amazônia Assimetria de informação entre empresas e comunidades nas negociações Logística cara e distante dos centros de beneficiamento
Oportunidades	**Ameaças**
Demanda mundial por minerais estratégicos e pela origem comprovada Prazo do STF que obriga o Congresso a decidir em 2027 e 2028 Grupo de trabalho do Senado em andamento Fundos patrimoniais (Lei nº 13.800/2019) para preservar a renda das gerações futuras Integração com saúde, educação e empreendedorismo indígenas	Polarização do debate e judicialização de cada projeto Divisão interna das comunidades e cooptação de lideranças Reação do garimpo ilegal e do crime organizado Rejeição de compradores e investidores a origens com risco reputacional Volatilidade dos preços dos minérios

Como o Plano transforma fraquezas em requisitos

Cada fraqueza identificada corresponde a uma exigência da lei proposta: a desconfiança é tratada com consentimento e direito de recusa; a assimetria de informação, com assessoria independente paga por fundo comum; a baixa capacidade do Estado, com monitoramento indígena e tecnologia; o risco de cooptação, com regras de decisão, fundo patrimonial e transparência total; e o risco reputacional, com rastreabilidade e certificação independente.

5 Como superar os obstáculos jurídicos e de mercado

5.1 Obstáculos jurídicos

Tabela 5. Obstáculos jurídicos e medidas de mitigação

Obstáculo	Mitigação	Instrumento
Ausência da lei exigida pela Constituição	Projeto do Executivo construído com os povos indígenas, aderente às condições do STF e enviado antes do vencimento dos prazos	Projeto de lei (Anexo B)
Autorização do Congresso projeto a projeto	Rito legal com etapas, documentos e prazos, e decreto legislativo instruído com a decisão da comunidade, o estudo de impacto e o acordo de benefícios	Lei e regimento interno
Consulta sem procedimento definido	Respeito aos protocolos próprios de consulta, registro de todas as etapas, prazo razoável e assessoria independente	Lei; guia nacional de consulta
Subsolo da União e títulos da ANM	Preferência das organizações indígenas; disponibilidade de áreas por chamada pública somente após a decisão da comunidade; nenhum título sem consentimento	Lei; resolução da ANM

Requerimentos protocolados antes da lei	Arquivamento dos pedidos sobrepostos e vedação de qualquer prioridade derivada deles	Ato da ANM; lei
Preferência de cooperativas de garimpeiros vedada (art. 231, § 7º)	Modalidade comunitária reservada a organizações indígenas, em pequena escala, sem mercúrio, dragas ou balsas, com licenciamento e assistência técnica pública	Lei
Judicialização	Processo documentado, acompanhamento do Ministério Público Federal desde a primeira assembleia e aplicação das condições do STF como piso	Lei; termo de cooperação com o MPF
Terras em processo de demarcação	Fase inicial restrita a terras indígenas homologadas, mediante pedido da própria comunidade	Lei

5.2 Obstáculos de mercado

Tabela 6. Obstáculos de mercado e medidas de mitigação

Obstáculo	Mitigação	Instrumento
Exclusão por investidores e compradores com critérios ambientais e sociais	Certificação independente das minas, diligência devida conforme o guia da OCDE para cadeias de minerais e publicação dos acordos com as comunidades	Padrão IRMA ou equivalente; guia da OCDE
Desconfiança sobre a origem do ouro	Nota fiscal eletrônica, cadeia de custódia e verificação da assinatura geoquímica do ouro pela Polícia Federal	Receita Federal; PF; lei de rastreabilidade
Comércio de diamantes	Certificado do Processo de Kimberley para toda a produção legal, com lotes identificados por origem	Lei nº 10.743/2003; ANM
Custo de capital elevado pelo risco jurídico	Regras estáveis, contratos-modelo, registro público e participação de bancos de desenvolvimento	Lei; BNDES
Conhecimento geológico insuficiente	Levantamentos geológicos regionais do SGB, com divulgação às comunidades antes de qualquer negociação	SGB
Comunidades com pouca capacidade de negociação	Fundo de Assessoria Independente, abastecido por taxa paga pelos interessados, que contrata advogados, geólogos e economistas escolhidos pela comunidade	Lei
Volatilidade dos preços	Fundo patrimonial com regra de poupança e de saque, que protege a comunidade nos anos de preço baixo	Lei nº 13.800/2019
Logística cara na Amazônia	Prioridade a projetos de pequena área e alto valor, e uso de materiais de construção para obras das próprias comunidades	Plano de cada projeto

6 Objeções frequentes e respostas técnicas

O debate sobre mineração em terras indígenas é marcado por posições firmes. As objeções abaixo são legítimas e merecem resposta baseada em fatos, em direito e em experiência comparada. O Plano incorpora cada uma delas como salvaguarda.

Tabela 7. Objeções e respostas

Objeção	Resposta técnica
A mineração vai destruir a floresta e as culturas indígenas	A mineração já ocorre nesses territórios, de forma ilegal, sem licença, sem recuperação e com mercúrio. A proposta substitui essa realidade por projetos com estudo de impacto, limite de área, exclusão de lugares sagrados e nascentes, plano de fechamento com garantia financeira e monitoramento pelos próprios indígenas.

Regulamentar significa entregar as terras às mineradoras	A terra continua da União, com posse permanente indígena. O subsolo já pertence à União desde 1988. Nenhum título é concedido sem a decisão da comunidade e a autorização do Congresso, e as organizações indígenas têm preferência sobre qualquer empresa.
Os indígenas não querem mineração	Há povos que rejeitam a mineração e povos que a pedem, como os Cinta Larga, que levaram o pedido ao STF. A lei proposta garante as duas escolhas: a recusa da comunidade encerra o processo, e a aprovação permite que ele siga.
A consulta vai virar formalidade	A lei exige o protocolo de consulta da própria comunidade, assessoria independente paga por fundo comum, registro público de cada etapa e acompanhamento do Ministério Público Federal. Sem a aprovação registrada, o projeto não chega ao Congresso.
A regulamentação vai estimular o garimpo ilegal	O garimpo ilegal cresceu durante os 37 anos sem lei. O Plano condiciona qualquer autorização à retirada prévia do garimpo ilegal, exige rastreabilidade de todo o ouro e retira do mercado o ouro sem origem comprovada.
O dinheiro vai dividir as comunidades e corromper lideranças	Os pagamentos vão para um fundo patrimonial da comunidade, com regras de uso aprovadas em assembleia, auditoria anual e publicação de todas as contas. Pagamentos de empresas a pessoas individualmente são proibidos.
Basta proibir e fiscalizar	A fiscalização é indispensável e é prioridade do Plano, no eixo 4. Onde a comunidade recusa a mineração, a proibição vale integralmente. Onde a própria comunidade pede uma alternativa legal, a ausência de regra mantém a demanda pelo garimpo ilegal e a deixa sem renda e sem controle sobre o território.
Os minerais estratégicos vão beneficiar interesses estrangeiros	Os recursos minerais são bens da União, outorgados pela ANM segundo a lei brasileira. O Plano prevê beneficiamento no país, emprego e compras locais e participação indígena nos resultados de qualquer empresa, nacional ou estrangeira.
Povos isolados ficarão expostos	As terras com presença de povos isolados ou de recente contato ficam excluídas de qualquer atividade mineral.

7 Modelos de mineração e participação nos resultados

O Plano reconhece quatro modalidades, com regras proporcionais ao porte e ao risco de cada uma. A comunidade escolhe se aceita alguma delas, qual e em que área.

Figura 3. Modalidades de mineração em terras indígenas



Elaboração própria.

7.1 Participação nos resultados

A Constituição garante às comunidades participação nos resultados da lavra, mas não fixa o valor. O Plano propõe três camadas, que se somam.

Piso legal

Valor mínimo definido em lei, pago pelo titular da lavra à comunidade, não inferior à CFEM devida pelo empreendimento e sem redução da parcela dos estados e municípios. O percentual definitivo deve ser calibrado por estudo econômico durante a tramitação.

Acordo de benefícios

Contrato negociado entre a comunidade e o titular, com emprego, formação, compras locais, infraestrutura e, quando a comunidade desejar, participação societária, como nos acordos de impacto e benefício do Canadá.

Garantias

Plano de fechamento de mina com garantia financeira, seguro ambiental e obrigação de recuperar as áreas, com prioridade de contratação de empresas e trabalhadores indígenas na recuperação.

7.2 Fundo patrimonial da comunidade

Todo pagamento é depositado em fundo patrimonial da comunidade, constituído nos termos da Lei nº 13.800/2019, com conselho indígena, gestor profissional e auditoria independente. A regra de referência abaixo pode ser ajustada pela comunidade, desde que mantida uma parcela permanente para as gerações futuras.

Figura 4. Regra de referência para uso dos recursos



Percentuais de referência; a comunidade aprova a regra em assembleia e a registra no estatuto do fundo

Elaboração própria com base na Lei nº 13.800/2019 e em modelos de fundos de comunidades indígenas da Austrália e dos Estados Unidos.

Fundo de Assessoria Independente

Para equilibrar a negociação, a lei cria um fundo comum abastecido por taxa paga por todo interessado em projeto mineral em terra indígena, sem relação com o resultado da consulta. A comunidade escolhe e contrata com esses recursos os seus próprios advogados, geólogos, engenheiros e economistas. A empresa paga a assessoria, mas não a escolhe.

8 Experiências de referência

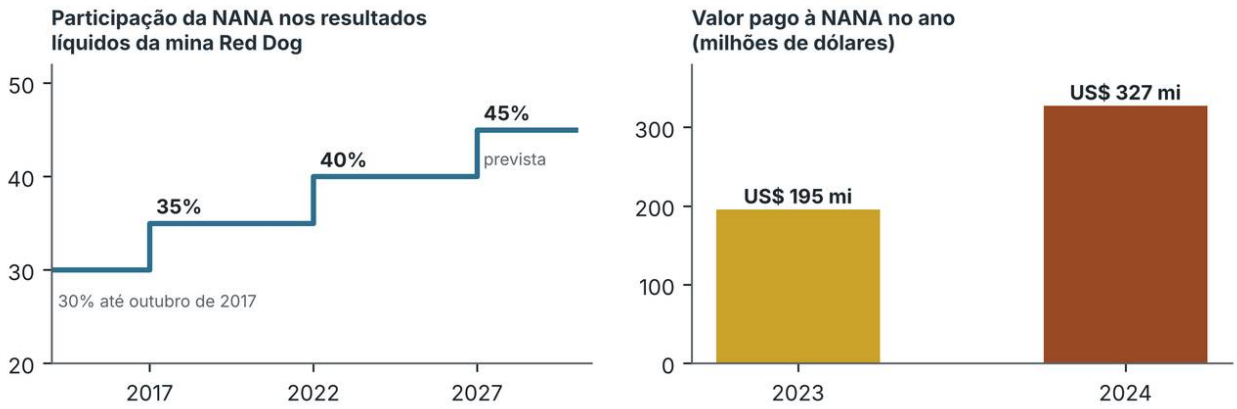
Países com grandes setores minerais e povos indígenas organizados desenvolveram, ao longo de décadas, modelos que combinam consentimento, participação nos resultados e gestão de longo prazo da renda. O Brasil pode aprender com esses modelos sem copiá-los.

Tabela 8. Experiências internacionais e adaptação ao Brasil

Experiência	O que é e o que mostrou	Adaptação no Plano
Austrália, Aboriginal Land Rights (Northern Territory) Act 1976	Os proprietários tradicionais podem recusar a exploração mineral em suas terras, salvo interesse nacional declarado; valores equivalentes aos royalties são depositados em fundo para os povos aborígenes	Direito de recusa e fundo para os resultados (eixos 2 e 5)
Canadá, acordos de impacto e benefício	Contratos entre mineradoras e Primeiras Nações, com emprego, formação, compras locais e pagamentos; a associação mineira canadense registra mais de 500 acordos em vigor	Acordo de benefícios obrigatório em todo projeto industrial (eixo 5)
Estados Unidos, mina Red Dog e NANA (Alasca)	Mina de zinco em terras da corporação indígena NANA, operada pela Teck; a participação da NANA nos resultados líquidos sobe a cada cinco anos, chegou a 40% em 2022 e somou US$ 327 milhões em 2024; parte é repartida com outras corporações nativas	Participação crescente ao longo da vida da mina e repartição entre comunidades (eixo 5)
Filipinas, Indigenous Peoples' Rights Act de 1997	Exige certificação, por órgão público especializado, de que houve consentimento livre, prévio e informado antes de projetos em territórios indígenas	Registro público da decisão da comunidade como condição de validade (eixo 2)
Brasil, Cinta Larga (MI 7516)	Primeira autorização judicial provisória de mineração em terra indígena, com consulta, limite de área, preferência de cooperativa indígena e retirada do garimpo ilegal	Projeto-piloto do Plano e referência mínima para a lei (eixos 1 e 5)

Fontes: Aboriginal Land Rights (Northern Territory) Act 1976 e Australian Human Rights Commission, Native Title Report 2006; Mining Association of Canada; Teck Resources, relatórios anuais, e US SIF, estudo de caso Red Dog; Indigenous Peoples' Rights Act de 1997 (Filipinas); STF, MI 7516.

Figura 5. Participação da comunidade indígena nos resultados da mina Red Dog



Fontes: Teck Resources, relatório de 2020 (Form 40-F); US SIF, Teck Resources and NANA Red Dog Mine case study.

9 Alinhamento com o programa de governo e com os demais planos

O programa de governo do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva para 2027 a 2030, registrado no TSE com o título *Diretrizes para o Programa de Transformação do Brasil: um país soberano, democrático, desenvolvido, sustentável e criativo*, compromete-se com a proteção dos povos indígenas, com a continuidade das demarcações e das desintrusões e com uma estratégia soberana para os recursos naturais. O governo já criou instrumentos que este Plano incorpora: a resposta à emergência Yanomami e as operações de retirada do garimpo ilegal; o projeto de lei de rastreabilidade do ouro enviado ao Congresso (PL nº 3.025/2023) e a nota fiscal eletrônica do ouro; e a Política Nacional de Minerais Críticos e Estratégicos (Lei nº 15.506/2026), com fundo garantidor da atividade mineral e certificado de mineral de baixo carbono. O Plano também oferece ao Executivo uma proposta para responder aos prazos fixados pelo STF ao Congresso Nacional nos Mandados de Injunção nº 7490 e 7516.

Tabela 9. Correspondência com o programa de governo e com as políticas federais

Programa ou política	Tradução no Plano	Eixo
Proteção dos povos indígenas e desintrusão dos territórios	Retirada do garimpo ilegal antes de qualquer autorização, presença permanente das forças federais e proteção das lideranças	4
Rastreabilidade do ouro (PL nº 3.025/2023 e nota fiscal eletrônica)	Origem comprovada para todo o ouro, controle das instituições compradoras e assinatura geoquímica da Polícia Federal	4
Política Nacional de Minerais Críticos e Estratégicos (Lei nº 15.506/2026)	Participação indígena nos resultados, beneficiamento no país e uso do certificado de baixo carbono e do fundo garantidor em projetos com consentimento	5, 9
Consulta e participação social	Direito de dizer sim e direito de dizer não, com protocolo próprio da comunidade e assessoria independente	2
Saúde indígena e Convenção de Minamata	Vigilância do mercúrio e proibição de seu uso nas terras indígenas	7
Cumprimento das decisões do STF	Projeto de lei do Executivo para regulamentar os arts. 176, § 1º, e 231, § 3º, no prazo fixado pelo Tribunal	1

Transição energética e agenda climática	Projetos com estudo de impacto, plano de fechamento e recuperação das áreas degradadas pelo garimpo	6

Fontes: programa de governo registrado no TSE; textos oficiais das normas; Agência Câmara, "Nova lei cria a Política Nacional de Minerais Críticos e Estratégicos" (setembro de 2026); STF. A redação resume o conteúdo publicado.

O Plano considera o debate do Projeto de Lei nº 191/2020, retirado pelo Poder Executivo em 2023, e incorpora as salvaguardas exigidas depois pelo STF. Dialoga também com o grupo de trabalho do Senado instalado em 2025, o que favorece a construção de um texto com apoio amplo no Congresso.

9.1 Conexão com os demais planos

Tabela 10. Integração com os planos de saúde, educação, saberes, empreendedorismo e produção agropecuária

Plano	Ponto de integração com a mineração
Plano Nacional de Saúde dos Povos Indígenas	Vigilância da exposição ao mercúrio, atenção às comunidades afetadas pelo garimpo e saúde do trabalhador indígena
Plano Nacional de Educação Escolar Indígena	Cursos técnicos em mineração, geologia e meio ambiente nos Institutos Federais
Plano Nacional de Proteção dos Conhecimentos Tradicionais Indígenas	Mapeamento e proteção dos lugares sagrados excluídos da mineração
Plano Nacional de Empreendedorismo Indígena	Empresas indígenas fornecedoras de serviços, alimentação e transporte aos projetos
Plano Nacional da Produção Agropecuária Indígena Cooperativa	Recuperação de áreas degradadas para uso agropecuário e materiais de construção para infraestrutura produtiva

10 Os dez eixos de execução

Cada eixo tem objetivo, ações, metas e responsáveis. As metas, de M1 a M24, estão reunidas no painel do capítulo 11. Os eixos 1 a 4 e 7 começam no primeiro dia de governo, porque não dependem da nova lei; os eixos 5, 6 e 9 ganham escala depois dela.

Eixo 1. Marco legal

Objetivo. Aprovar a lei que regulamenta os arts. 176, § 1º, e 231, § 3º, da Constituição, dentro dos prazos fixados pelo STF.

1. Consulta aos povos e organizações indígenas sobre a minuta do Anexo B, em todas as regiões, nos primeiros 60 dias.
2. Envio do projeto de lei ao Congresso até março de 2027, com pedido de tramitação conjunta com as propostas do grupo de trabalho do Senado.
3. Regulamentação da lei em até 180 dias após a sanção.
4. Acompanhamento do regime provisório fixado pelo STF no caso Cinta Larga, com apoio técnico e financeiro à comunidade.

Metas: M1 projeto de lei enviado até março de 2027; M2 lei sancionada até agosto de 2028, prazo fixado pelo STF, meta condicionada ao Congresso; M3 minuta do regulamento em consulta pública em 2028 e regulamento publicado em até 180 dias após a sanção.

Responsáveis: Casa Civil; MME; MPI; Funai; AGU.

Eixo 2. Consulta e decisão comunitária

Objetivo. Garantir que a decisão sobre a mineração seja da comunidade, informada, documentada e respeitada, qualquer que seja o resultado.

1. Guia nacional de consulta para atividades minerais, que reconhece os protocolos próprios das comunidades.
2. Fundo de Assessoria Independente, abastecido por taxa dos interessados, com contratação de assessores pela comunidade.
3. Registro público de cada etapa da consulta e acompanhamento pelo Ministério Público Federal.
4. Regra de decisão aprovada pela própria comunidade antes de qualquer negociação, com participação de mulheres, jovens e anciãos.

Metas: M4 100% das consultas com protocolo próprio da comunidade; M5 Fundo de Assessoria Independente em operação em 2028.

Responsáveis: MPI; Funai; MPF (cooperação); organizações indígenas.

Eixo 3. Conhecimento geológico e ordenamento

Objetivo. Dar às comunidades e ao Estado informação confiável antes de qualquer decisão, e limpar o cadastro minerário.

1. Arquivamento, pela ANM, dos requerimentos minerários sobrepostos a terras indígenas, com publicação da lista.
2. Atlas do potencial mineral e das restrições socioambientais das terras indígenas, com base nos levantamentos regionais do SGB e nas áreas excluídas.
3. Apresentação dos dados geológicos às comunidades interessadas, em linguagem acessível, antes de qualquer negociação.

Metas: M6 100% dos requerimentos sobrepostos arquivados até 2028; M7 atlas publicado em 2028.

Responsáveis: MME; ANM; SGB; Funai.

Eixo 4. Fim do garimpo ilegal e rastreabilidade

Objetivo. Retirar o garimpo ilegal das terras indígenas e eliminar o mercado do ouro e dos diamantes sem origem comprovada.

1. Operações permanentes de retirada nas terras com determinação judicial, com bases fixas, controle do espaço aéreo e dos rios e destruição de equipamentos.
2. Nota fiscal eletrônica e comprovação de origem para todo o ouro, com fiscalização das instituições compradoras pelo Banco Central e pela Receita Federal.
3. Apoio à aprovação de lei de rastreabilidade do ouro e uso do banco de assinaturas geoquímicas da Polícia Federal.
4. Certificado do Processo de Kimberley para toda a produção legal de diamantes.

> **Metas:** M8 garimpo ilegal retirado de 100% das terras com determinação judicial e abertura de novas áreas limitada a no máximo 15 hectares por ano na Terra Yanomami, que já caiu de cerca de 1.800 hectares em 2022 para 45,2 hectares em 2025, e reduzida em 80% nas demais terras prioritárias; M9 100% do ouro comercializado com origem comprovada; M10 100% dos diamantes legais com certificado Kimberley.

Responsáveis: Ministério da Justiça; PF; Ministério da Defesa; Ibama; Receita Federal; Banco Central; ANM.

Eixo 5. Modelos de negócio e participação nos resultados

Objetivo. Estruturar projetos em que a comunidade decida, participe dos resultados e preserve a renda para as gerações futuras.

1. Projeto-piloto no regime provisório do STF para os Cinta Larga, com cooperativa indígena, assistência técnica e retirada prévia do garimpo ilegal.
2. Capacitação de organizações indígenas para exercer, depois da lei e da decisão da comunidade, a preferência legal, sem mercúrio, dragas ou balsas.
3. Contratos-modelo de acordo de benefícios e de participação societária opcional.
4. Fundo patrimonial comunitário em todos os projetos, com conselho indígena e auditoria.

> **Metas:** M11 até um projeto-piloto autorizado até 2030, a pedido da comunidade, porque a lei e o regulamento só estarão em vigor a partir de 2029; M12 dez organizações indígenas capacitadas para exercer a preferência legal; M13 fundo patrimonial em 100% dos projetos autorizados.

Responsáveis: MME; ANM; MPI; Funai; BNDES.

Eixo 6. Licenciamento e fechamento de mina

Objetivo. Assegurar que todo projeto tenha estudo de impacto, controle ambiental e recuperação garantida.

1. Termo de referência específico do Ibama para empreendimentos minerais em terras indígenas, com componente indígena elaborado com a comunidade.
2. Plano de fechamento de mina com garantia financeira desde o início da operação.
3. Recuperação das áreas degradadas pelo garimpo ilegal, com contratação prioritária de indígenas.

> **Metas:** M14 plano de fechamento com garantia financeira em 100% dos projetos; M17 3 mil hectares

degradados pelo garimpo em recuperação.

Responsáveis: Ibama; MMA; ANM; Funai.

Eixo 7. Saúde e mercúrio

Objetivo. Proteger a saúde das comunidades expostas ao garimpo e impedir o uso de mercúrio.

1. Vigilância permanente da exposição ao mercúrio em pessoas, peixes e água, com a SESAI e a Fiocruz.
2. Atendimento especializado às pessoas contaminadas e orientação alimentar às comunidades.
3. Controle do comércio de mercúrio, conforme a Convenção de Minamata, e proibição de seu uso nos projetos autorizados.

Metas: M15 nenhum uso de mercúrio nos projetos autorizados; M16 monitoramento de mercúrio em 100% das comunidades das terras afetadas pelo garimpo.

Responsáveis: Ministério da Saúde; SESAI; Fiocruz; Ibama.

Eixo 8. Formação e emprego indígena

Objetivo. Preparar indígenas para fiscalizar, operar e gerir projetos, e para negociar em igualdade de condições.

1. Cursos técnicos em mineração, geologia, meio ambiente e segurança do trabalho nos Institutos Federais e no Senai.
2. Bolsas de graduação em geologia, engenharia de minas, direito e economia para jovens indígenas.
3. Agentes ambientais indígenas com drones, imagens de satélite e comunicação por rádio para monitorar os territórios.
4. Meta mínima de emprego indígena nos acordos de benefícios.

Metas: M18 mil indígenas formados; M19 500 agentes ambientais indígenas em atividade; M20 cláusula de no mínimo 30% dos empregos ocupados por indígenas a partir do terceiro ano de operação em 100% dos acordos de projeto; a verificação do percentual ocorrerá depois de 2030.

Responsáveis: MEC; Institutos Federais; Senai; MPI; Funai.

Eixo 9. Mercado, certificação e financiamento

Objetivo. Fazer da origem indígena legal e certificada um diferencial de mercado.

1. Certificação independente das minas industriais, pelo padrão IRMA ou equivalente.
2. Diligência devida conforme o guia da OCDE em toda a cadeia de compra.

3. Linhas do BNDES e de bancos de desenvolvimento para cooperativas indígenas e para projetos com acordo de benefícios registrado.

> **Meta:** M21 certificação independente em 100% dos projetos industriais.

Responsáveis: MME; MDIC; BNDES; ApexBrasil.

Eixo 10. Transparência e avaliação

Objetivo. Tornar públicos todos os contratos, pagamentos e resultados, e avaliar o Plano de forma independente.

1. Painel público com contratos, pagamentos, auditorias, indicadores ambientais e de saúde.
2. Auditoria anual independente de cada fundo patrimonial e de cada acordo de benefícios.
3. Avaliação independente do Plano em 2030, com participação das comunidades.

> **Metas:** M22 100% dos contratos e pagamentos publicados; M23 auditoria anual em 100% dos projetos; M24 avaliação independente concluída em 2030.

Responsáveis: Casa Civil; CGU; ANM; MPI.

11 Painel de metas e indicadores

As 24 metas têm linha de base, valor intermediário em 2028, valor final em 2030 e fonte de verificação. Onde a linha de base não é conhecida, ela será medida em 2027.

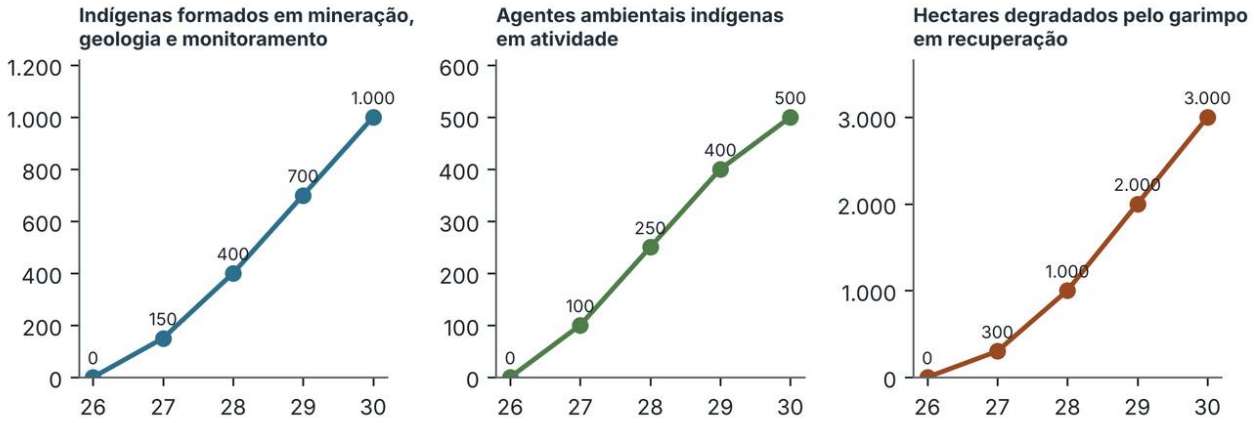
Tabela 11. Painel de metas

Nº	Indicador	Linha de base	2028	2030	Verificação
Eixos 1 a 3. Marco legal, consulta e ordenamento					
M1	Projeto de lei do Executivo enviado ao Congresso	inexistente	enviado	enviado	Congresso
M2	Lei da mineração em terras indígenas sancionada	inexistente	sancionada até agosto (prazo do STF; condicionada ao Congresso)	em vigor	Diário Oficial
M3	Regulamento da lei publicado	inexistente	minuta em consulta pública	publicado	Diário Oficial
M4	Consultas realizadas com protocolo próprio da comunidade	a medir em 2027	100%	100%	MPI, MPF
M5	Fundo de Assessoria Independente	inexistente	em operação	em operação	MPI

M6	Requerimentos sobrepostos a terras indígenas arquivados	a medir em 2027	100%	100%	ANM
M7	Atlas do potencial mineral e das restrições socioambientais	inexistente	publicado	atualizado	SGB
Eixo 4. Garimpo ilegal e rastreabilidade					
M8	Novas áreas abertas por garimpo ilegal nas terras prioritárias, por ano	45,2 ha na Terra Yanomami (2025); demais terras a medir em 2027	até 30 ha na Yanomami; menos 50% nas demais	até 15 ha na Yanomami; menos 80% nas demais	PF, Ibama, Censipam
M9	Ouro comercializado com origem comprovada	a medir em 2027	80%	100%	Receita Federal, Banco Central
M10	Diamantes legais com certificado Kimberley	a medir em 2027	100%	100%	ANM
Eixos 5 e 6. Projetos, participação e meio ambiente					
M11	Projetos-piloto autorizados a pedido das comunidades (acumulado)	0	0 (pedidos em análise)	até 1	Congresso, ANM
M12	Organizações indígenas capacitadas para exercer a preferência legal	0	3	10	ANM
M13	Projetos autorizados com fundo patrimonial comunitário	0	não se aplica	100%	MPI
M14	Projetos com plano de fechamento e garantia financeira	0	não se aplica	100%	ANM, Ibama
M17	Hectares degradados pelo garimpo em recuperação	a medir em 2027	1.000	3.000	Ibama
Eixos 7 e 8. Saúde, formação e emprego					
M15	Uso de mercúrio nos projetos autorizados	não se aplica	zero	zero	Ibama
M16	Comunidades afetadas com monitoramento de mercúrio	a medir em 2027	60%	100%	SESAI, Fiocruz
M18	Indígenas formados em mineração, geologia e monitoramento	a medir em 2027	400	1.000	MEC
M19	Agentes ambientais indígenas em atividade	a medir em 2027	250	500	Funai
M20	Acordos de projeto com cláusula de no mínimo 30% de empregos indígenas a partir do terceiro ano	não se aplica	não se aplica	100%	Acordos de benefícios
Eixos 9 e 10. Mercado e transparência					
M21	Projetos industriais com certificação independente	0	não se aplica	100% em preparação ou certificados	Certificadora
M22	Contratos e pagamentos publicados no painel	inexistente	100%	100%	Casa Civil
M23	Projetos com auditoria anual independente	0	não se aplica	100%	CGU
M24	Avaliação independente do Plano	inexistente	contratada	concluída	Casa Civil

Nota de método: as metas com linha de base “a medir em 2027” são provisórias e serão recalibradas na revisão de meio termo de 2028, depois de aferida a linha de base; a recalibração será publicada com a justificativa e não poderá reduzir a ambição relativa da meta sem explicação pública. As metas marcadas como condicionadas dependem de decisão de outro Poder ou de outro ente federado, como o Congresso Nacional, os estados e os municípios; quando não forem cumpridas, o painel registrará a causa, separada do desempenho do Executivo federal.

Figura 6. Evolução de três metas de capacidade e recuperação

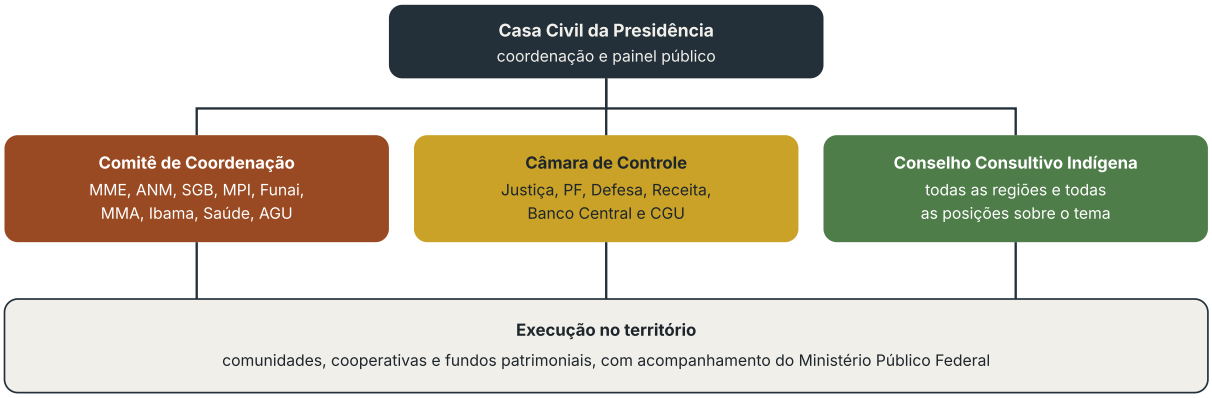


Elaboração própria.

12 Governança

O Plano não cria entidades nem cargos. A coordenação cabe à Casa Civil, com um comitê de ministérios, uma câmara de controle e fiscalização e um conselho consultivo indígena com representação das regiões e dos povos que aceitam e dos que recusam a mineração.

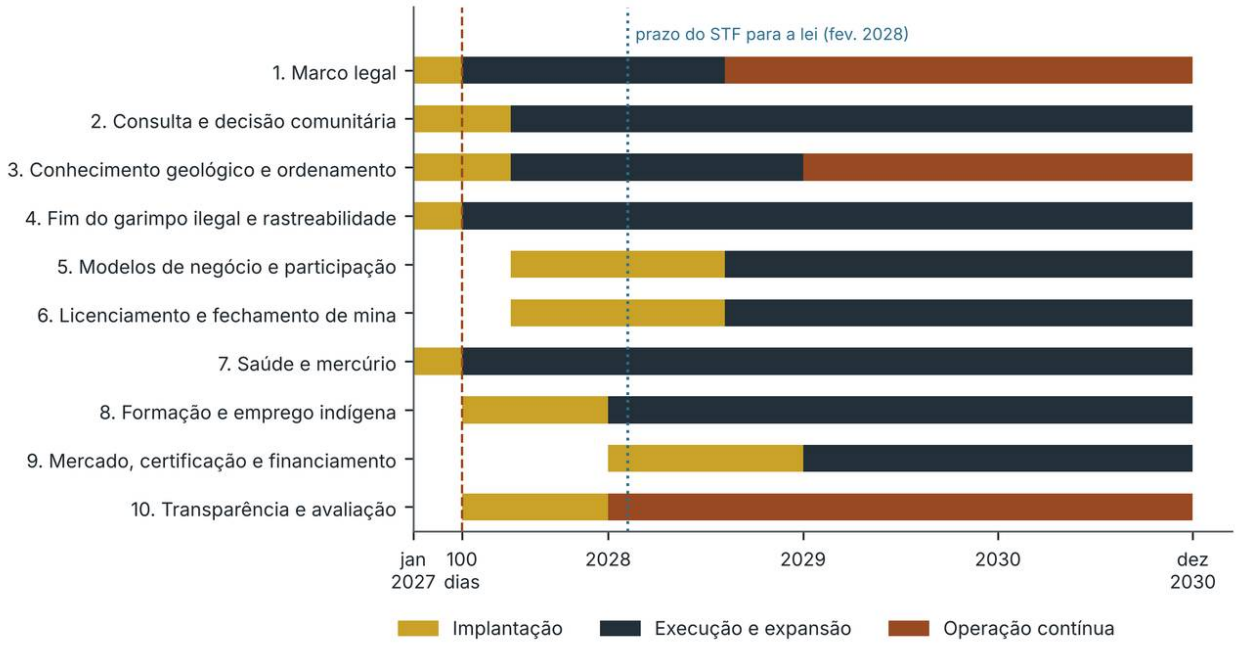
Figura 7. Estrutura de governança do Plano



Elaboração própria.

13 Cronograma e entregas dos 100 dias

Figura 8. Cronograma de execução dos dez eixos, 2027 a 2030



Elaboração própria.

Tabela 12. Entregas dos primeiros 100 dias

Prazo	Entrega	Responsável
Dia 1	Decreto que institui o Plano, o Comitê de Coordenação e a Câmara de Controle	Presidência; Casa Civil
Dia 15	Plano integrado de retirada do garimpo ilegal nas terras com determinação judicial	Justiça; Defesa; PF
Dia 30	Início da consulta aos povos indígenas sobre a minuta do projeto de lei	MPI; Funai
Dia 45	Ato da ANM que arquiva os requerimentos sobrepostos a terras indígenas	MME; ANM
Dia 60	Regras reforçadas de origem do ouro para instituições compradoras	Banco Central; Receita Federal
Dia 75	Plano de trabalho do projeto-piloto Cinta Larga, no regime fixado pelo STF	MME; MPI; Funai
Dia 90	Projeto de lei enviado ao Congresso Nacional	Casa Civil
Dia 100	Instalação do Conselho Consultivo Indígena e início da vigilância do mercúrio nas terras prioritárias	MPI; SESAI

14 Riscos e salvaguardas

Tabela 13. Matriz de riscos

Risco	Chance	Impacto	Salvaguarda
Decisão comunitária sem participação real	média	alto	Protocolo próprio, assessoria independente, registro público e acompanhamento do MPF

Cooptação de lideranças	média	alto	Pagamentos só ao fundo patrimonial, proibição de pagamentos individuais e auditoria
Dano ambiental e contaminação	média	alto	Estudo de impacto, proibição do mercúrio, garantia financeira e monitoramento indígena
Uso da lei para legalizar o garimpo ilegal	média	alto	Retirada prévia do garimpo ilegal, preferência indígena e rastreabilidade
Demora na tramitação legislativa	média	médio	Envio antecipado, diálogo com o grupo de trabalho do Senado e prazos do STF
Judicialização dos projetos	alta	médio	Aderência às condições do STF e documentação completa de cada etapa
Reação violenta do crime organizado	média	alto	Presença permanente das forças federais e proteção às lideranças
Queda de preços dos minérios	média	médio	Fundo patrimonial com regra de poupança e projetos de baixo custo fixo

15 Conclusão

A Constituição de 1988 previu a mineração em terras indígenas com condições claras e confiou à lei a tarefa de organizá-la. A ausência dessa lei por 37 anos não protegeu os territórios. Permitiu que o garimpo ilegal ocupasse rios e florestas, contaminasse comunidades e levasse a riqueza para fora do país, sem nenhum benefício para os povos indígenas.

O Plano Nacional de Mineração em Terras Indígenas propõe uma regra em que cada comunidade decide, com informação e assessoria próprias, se aceita ou não a atividade mineral; em que o Estado retira o garimpo ilegal e controla o mercado do ouro e dos diamantes; e em que os resultados ficam com as comunidades, inclusive com as gerações futuras. Com o projeto de lei enviado em março de 2027, o Brasil pode cumprir as determinações do STF e oferecer segurança jurídica a comunidades, investidores e órgãos de controle.

Referências

AUSTRALIAN HUMAN RIGHTS COMMISSION. Native Title Report 2006. Sydney, 2007.

AUSTRÁLIA. Aboriginal Land Rights (Northern Territory) Act 1976.

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, arts. 20, 174, 176 e 231.

BRASIL. Lei nº 6.001, de 19 de dezembro de 1973 (Estatuto do Índio). Lei nº 10.743, de 9 de outubro de 2003. Lei nº 12.844, de 19 de julho de 2013. Lei Complementar nº 140, de 8 de dezembro de 2011. Lei nº 13.800, de 4 de janeiro de 2019. Lei nº 14.063, de 23 de setembro de 2020. Lei nº 14.701, de 20 de outubro de 2023.

BRASIL. Decreto nº 88.985, de 10 de novembro de 1983. Decreto nº 9.470, de 14 de agosto de 2018 (Convenção de Minamata). Decreto nº 10.088, de 5 de novembro de 2019 (Convenção nº 169 da OIT).

BRASIL. Câmara dos Deputados. Projeto de Lei nº 191/2020. Projeto de Lei nº 3.025/2023.

BRASIL. Lei nº 15.506, de 16 de setembro de 2026 (Política Nacional de Minerais Críticos e Estratégicos).

BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. Propostas de governo dos candidatos ao cargo de Presidente da República, Eleições 2026: Lula. Diretrizes para o Programa de Transformação do Brasil.

BRASIL. Senado Federal. Ato da Presidência nº 1, de 2025, e notas taquigráficas do grupo de trabalho sobre mineração em terras indígenas.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Mandado de Injunção nº 7490. Mandado de Injunção nº 7516. Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 7273 e 7345. Notícias institucionais de 2025 e 2026.

BRASIL MINERAL. STF impõe prazo ao Congresso e fixa regras para mineração em terras indígenas. 2026.

CONJUR. STF manda Congresso regulamentar reparação a indígenas por empreendimentos. Jun. 2025.

CORREIO BRAZILIENSE. Senado instala grupo para discutir mineração em terras indígenas. Out. 2025. Quem são os indígenas que buscam regulamentar a mineração de ouro e diamante em suas terras. Jul. 2026.

AGÊNCIA CÂMARA DE NOTÍCIAS. Nova lei cria a Política Nacional de Minerais Críticos e Estratégicos. Brasília, set. 2026.

FILIPINAS. Indigenous Peoples' Rights Act of 1997 (Republic Act nº 8371).

INFOAMAZONIA. Amazônia Minada. 2020.

INSTITUTO BRASILEIRO DE MINERAÇÃO. Setor Mineral 2025. Brasília, fev. 2026.

INSTITUTO SOCIOAMBIENTAL. Monitoramento do garimpo ilegal na Terra Indígena Yanomami, dados até dezembro de 2025. Cronologia do caso Cinta Larga e dos diamantes da Terra Indígena Roosevelt.

MATTOS FILHO. STF referenda liminar e fixa prazo para o Congresso regulamentar a mineração em terras indígenas. 2026.

MINING ASSOCIATION OF CANADA. Mining and Indigenous relationship agreements.

O ECO. STF dá 24 meses para Congresso regulamentar mineração em terras indígenas. 2026.

ORGANIZAÇÃO PARA A COOPERAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas.

TECK RESOURCES. Annual Information and Management's Discussion and Analysis, 2020 (Form 40-F).

US SIF. Teck Resources and NANA: Red Dog Mine case study.

Anexo A. Minuta de decreto presidencial

DECRETO Nº , DE DE DE 2027

Institui o Plano Nacional de Mineração em Terras Indígenas para o período de 2027 a 2030, e o seu Comitê de Coordenação.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, caput, incisos IV e VI, alínea "a", da Constituição, e tendo em vista o disposto nos arts. 176 e 231 da Constituição e na Convenção nº 169 da Organização Internacional do Trabalho, promulgada na forma do Decreto nº 10.088, de 5 de novembro de 2019,

DECRETA:

Art. 1º Fica instituído o Plano Nacional de Mineração em Terras Indígenas, com as finalidades de preparar a aplicação da lei de que tratam os arts. 176, § 1º, e 231, § 3º, da Constituição, de erradicar o garimpo ilegal nas terras indígenas e de proteger a saúde e os direitos das comunidades afetadas.

Art. 2º São diretrizes do Plano: I. respeito à decisão das comunidades indígenas, inclusive à recusa de atividades minerais em suas terras; II. consulta prévia, livre e informada, conforme os protocolos próprios das comunidades; III. exclusão de qualquer atividade mineral nas terras com presença de povos isolados ou de recente contato; IV. rastreabilidade de toda a produção mineral; V. proibição do uso de mercúrio; VI. transparência dos contratos, dos pagamentos e dos resultados.

Art. 3º Fica instituído o Comitê de Coordenação do Plano, coordenado pela Casa Civil da Presidência da República e composto por representantes dos Ministérios de Minas e Energia; dos Povos Indígenas; do Meio Ambiente e Mudança do Clima; da Saúde; da Justiça e Segurança Pública; da Defesa; e da Fazenda, e da Fundação Nacional dos Povos Indígenas.

§ 1º Serão convidados a integrar o Comitê, sem direito a voto, representantes da Agência Nacional de Mineração, do Serviço Geológico do Brasil, do Banco Central do Brasil, da Advocacia-Geral da União e de organizações indígenas.

§ 2º A participação no Comitê será considerada prestação de serviço público relevante, não remunerada.

Art. 4º O Ministério de Minas e Energia e o Ministério dos Povos Indígenas submeterão à Casa Civil, em até sessenta dias, minuta de projeto de lei sobre a pesquisa e a lavra de recursos minerais em terras indígenas, precedida de consulta às organizações indígenas.

Art. 5º Os órgãos competentes adotarão, no âmbito de suas atribuições, medidas para a retirada do garimpo ilegal das terras indígenas, para a comprovação da origem do ouro e dos diamantes comercializados e para a vigilância da exposição ao mercúrio.

Art. 6º As metas, os indicadores e os prazos do Plano serão estabelecidos em ato conjunto dos Ministros de Estado integrantes do Comitê.

Art. 7º A implementação deste Decreto não implicará aumento de despesa nem criação de cargos.

Art. 8º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, de de 2027.

Anexo B. Minuta de projeto de lei

PROJETO DE LEI Nº , DE 2027

Regulamenta o § 1º do art. 176 e o § 3º do art. 231 da Constituição, para dispor sobre as condições específicas para a pesquisa e a lavra de recursos minerais em terras indígenas e sobre a participação das comunidades nos resultados da lavra.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

CAPÍTULO I. DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º Esta Lei estabelece as condições específicas para a pesquisa e a lavra de recursos minerais em terras indígenas, o procedimento de oitiva e de decisão das comunidades indígenas afetadas e a forma de sua participação nos resultados da lavra.

Art. 2º A pesquisa e a lavra de recursos minerais em terras indígenas dependem, cumulativamente: I. de decisão favorável da comunidade indígena afetada, tomada conforme o seu protocolo de consulta; II. de autorização do Congresso Nacional, por decreto legislativo; III. de título outorgado pela Agência Nacional de Mineração; IV. de licenciamento ambiental pelo órgão federal competente.

Art. 3º É vedada a pesquisa e a lavra de recursos minerais: I. em terras com presença de povos indígenas isolados ou de recente contato; II. em lugares sagrados e de uso cultural indicados pela comunidade; III. em nascentes e em áreas de preservação permanente, salvo as exceções previstas na legislação ambiental; IV. em terras indígenas não homologadas, até a conclusão do procedimento demarcatório.

Art. 4º A área total ocupada por atividades minerais em cada terra indígena não excederá o limite fixado no decreto legislativo, com base em estudo técnico, observado o limite de referência de um por cento da área da terra indígena, que somente poderá ser ultrapassado mediante justificativa técnica e nova decisão da comunidade.

CAPÍTULO II. CONSULTA E DECISÃO DA COMUNIDADE

Art. 5º A oitiva das comunidades indígenas observará a Convenção nº 169 da Organização Internacional do Trabalho e o protocolo de consulta da comunidade, e terá caráter prévio, livre e informado.

§ 1º A comunidade disporá de assessoria técnica e jurídica de sua escolha, custeada pelo Fundo de Assessoria Independente de que trata o art. 6º.

§ 2º Todas as etapas da consulta serão registradas e publicadas, e o Ministério Público Federal será notificado do seu início.

§ 3º A decisão contrária da comunidade encerra o procedimento, que somente poderá ser reaberto por iniciativa da própria comunidade, após cinco anos.

§ 4º São vedados pagamentos, doações ou vantagens a membros da comunidade, por parte de interessados, durante a consulta.

Art. 6º Fica criado o Fundo de Assessoria Independente, de natureza contábil, gerido pelo Ministério dos Povos Indígenas, abastecido por taxa paga por todo interessado no início do procedimento, independentemente de seu resultado, conforme regulamento.

CAPÍTULO III. MODALIDADES E PREFERÊNCIA

Art. 7º São modalidades de aproveitamento mineral em terras indígenas: I. mineração comunitária, exercida por cooperativa ou associação indígena; II. aproveitamento de materiais de construção para uso da própria comunidade; III. parceria industrial, com titular que celebre acordo de benefícios com a comunidade; IV. recuperação de áreas degradadas e reprocessamento de rejeitos.

Art. 8º As organizações indígenas terão preferência na outorga de títulos em suas terras. Não exercida a preferência, a área poderá ser oferecida em chamada pública da Agência Nacional de Mineração, após a decisão favorável da comunidade.

Art. 9º Os requerimentos de pesquisa e lavra em terras indígenas apresentados antes da vigência desta Lei não geram direito de prioridade e serão arquivados.

Art. 10. É proibido o uso de mercúrio em qualquer atividade mineral em terras indígenas.

CAPÍTULO IV. PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS

Art. 11. A participação da comunidade indígena nos resultados da lavra será paga pelo titular e não será inferior ao valor da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais devida pelo empreendimento, sem prejuízo das parcelas destinadas a estados e municípios.

Art. 12. Além da participação de que trata o art. 11, o titular celebrará com a comunidade acordo de benefícios, que conterá metas de emprego e formação indígena, compras locais, investimentos comunitários e, se a comunidade desejar, participação societária.

Art. 13. Os valores devidos à comunidade serão depositados em fundo patrimonial por ela instituído, nos termos da Lei nº 13.800, de 4 de janeiro de 2019, com conselho composto por indígenas, gestão profissional e auditoria anual independente, e com parcela permanente destinada às gerações futuras.

Parágrafo único. Quando mais de uma comunidade for afetada, a repartição será definida em acordo entre elas ou, na falta de acordo, por critério estabelecido no decreto legislativo.

CAPÍTULO V. AUTORIZAÇÃO, MEIO AMBIENTE E TRANSPARÊNCIA

Art. 14. O Poder Executivo encaminhará ao Congresso Nacional o pedido de autorização instruído com a decisão registrada da comunidade, o estudo técnico da área, o estudo de impacto ambiental com componente indígena e a minuta do acordo de benefícios.

Art. 15. O licenciamento ambiental exigirá estudo de impacto ambiental e plano de fechamento de mina com garantia financeira, prestada antes do início da operação.

Art. 16. A autorização de lavra em área com garimpo ilegal depende da prévia retirada dessa atividade pelo poder público.

Art. 17. Toda produção mineral de terras indígenas será rastreável desde a origem, e os contratos, os pagamentos e as auditorias serão publicados em meio eletrônico.

Art. 18. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Anexo C. Roteiro de autorização de um projeto

Tabela 14. Passos, documentos e responsáveis

Nº	Passo	Documentos	Responsável
1	Iniciativa	Manifestação da comunidade ou pedido de interessado, com pagamento da taxa ao Fundo de Assessoria Independente	Comunidade; interessado
2	Informação	Dados geológicos do SGB, mapa das áreas excluídas e escolha da assessoria pela comunidade	SGB; Funai; comunidade
3	Consulta e decisão	Protocolo de consulta, atas, registro público e decisão da comunidade	Comunidade; MPI; MPF
4	Estudos	Estudo técnico da área, estudo de impacto ambiental com componente indígena e minuta do acordo de benefícios	Interessado; Ibama
5	Autorização	Pedido instruído ao Congresso Nacional e decreto legislativo	Executivo; Congresso
6	Título e licença	Outorga pela ANM, licença ambiental e garantia financeira do fechamento	ANM; Ibama
7	Operação e controle	Rastreabilidade, depósitos no fundo patrimonial, monitoramento indígena e auditoria anual	Titular; comunidade; CGU

Elaboração própria. A sequência pressupõe a lei proposta no Anexo B; até sua aprovação, aplica-se o regime provisório fixado pelo STF.